إذن او لم يعلم سيّده بعتقه حتى عتق الا كافرا اعتق مسلما ورقيقا
ان كان ينتزع ماله وعن المسلمين الولاء لهم كسائبة وكُرِه وان اسلم
العبدُ عاد الولاء بإسلام السيّد وجرّ ولد المُعتَق كاولاد المعتَقة ان
لم يكن لهم نسب من حرّ الا لرقّ او عتق لآخر ومعتقهما وان أُعتق
الأب او استلحق رجعَ الولاء لمُعتِقه من مُعتق الجدّ والأمّ والقولُ
لمعتق الأب لا لمُعتِقها الا أن تضع لدون الستّة من عتقها وان
شهد واحدٌ بالولاء او اثنان أنّهما لم يزالا يسمعان أنّه مولاه او ابنُ
عمّه لم يثبت لكنّه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء وقُدِّم عاصبُ
النسب ثم المُعتِقُ ثم عصبتُه كالصلاة ثم مُعتِقُ معتقه ولا ترثه
أنثى ان لم تباشره بعتق او جرّه ولاء بولادة او عتق وان اشترى ابنٌ
وبنتٌ اباهما ثم اشترى الأبُ عبدا فمات العبدُ بعد الأب ورثه الابنُ
وان مات الابنُ اوّلا فللبنت النصفُ لعتقها نصف المعتِق والربعُ لأنّها
معتِقة نصف ابيه وان مات الابنُ ثم الأبُ فللبنت النصفُ بالرحم
والربعُ بالولاء والثمنُ بجرّه ،

باب

صحّ إيصاء حرّ مميّز مالكٍ وان سفيهًا وصغيرا وهل ان لم يتناقض او
اوصى بقُربة تاويلان وكافرا الا بكخمر لمسلم لمن يصحّ تملُّكُه كمن
سيكون ان استهلّ ووُزّع لعدده بلفظ او إشارةٍ مُفهِمة وقبولُ المعيّن
شرطٌ بعد الموت فالملكُ له بالموت وقُوّم بغلّة حصلت بعده ولم
يحتج رقّ لإذن في قبول كإيصاء بعتقه وخُيّرت جاريةُ الوطء ولها
الانتقالُ وصحّ لعبد وارثه ان اتّحد او بتافهٍ أريد به العبدُ ولمسجد
وصُرف في مصلحته ولميّت علم بموته ففي دينه او وارثه ولذمّيّ

وقاتل